

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: SESIÓN 1

Hacia un Nuevo Contrato Fiscal Territorial: Entre la Reforma Estructural y la Gerencia de Resultados

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

La arquitectura fiscal actual de Colombia presenta una paradoja crítica: mientras la Nación retiene el **83% de los ingresos públicos**, los departamentos han visto contraída su participación del **29% al 4% del PIB** en las últimas décadas. Esta sesión de apertura estableció que la solución no es solo pedir más recursos, sino transformar el modelo: pasar de un sistema de "**rentas coloniales**" (licores y azar) a uno de **soberanía productiva** (renta y patrimonio), combinando esta macro-reforma con un modelo de **gerencia pública de conglomerados** que convierta el presupuesto en bienestar tangible.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Macro: Reforma Estructural de la Arquitectura Fiscal

- **Problema:** Centralismo asfixiante y pérdida acumulada de **548 billones de pesos** por cambios en reglas de participación desde 2001.



- **Propuesta Clave (SGPT):** Reemplazar el Sistema General de Participaciones (SGP) por un **Sistema General de Participaciones Territorial (SGPT)**.
- **Mecanismo:** Transferir el recaudo de renta y patrimonio de personas jurídicas a los departamentos y el Distrito Capital.
- **Impacto Estimado:**
 - Redistribución anual de **110 billones de pesos**.
 - Impacto fiscal neto del **0.6% del PIB**.
 - Crecimiento de ingresos de hasta el **466%** para territorios rezagados (ej. San Andrés) y **63%** para el Chocó.

B. Eje Micro: Modelo de Gerencia y Confianza Tributaria (Caso Medellín)

- **Problema:** Deterioro de la confianza institucional y quiebra de vehículos de inversión pública (ej. EDU).
- **Solución Ejecutiva:** Implementar un **Gobierno Corporativo de Conglomerados** (36 empresas públicas en Medellín) con seis componentes: planeación estratégica, gestión, control, jurídico, financiero y gobernanza de compras.
- **Resultados Probados:**
 - **Recuperación de Cartera:** Alivios tributarios estratégicos que superaron las metas en un **253%** (recaudo de 237 mil millones vs. meta de 67 mil millones en 2024).
 - **Grado de Inversión:** Mejora de calificación crediticia de **BB+ a BBB**, logrando una sobreoferta de crédito **12 veces superior** al monto solicitado.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

Este marco de apertura se conecta de manera vinculante con el resto de la agenda del congreso:



- **Con Panel 5 (Descentralización):** Se transita de una descentralización de recursos a una de **capacidades y competencias**, evitando que los municipios sean meros "tesoreros" del nivel central.
- **Con Panel 13 (Modernización Tributaria):** La captura de rentas de personas jurídicas requiere actualizar estatutos tributarios anacrónicos (algunos datan de 1908-1913).
- **Con Panel 11 (Nuevas Tecnologías):** La confianza del contribuyente y la contactabilidad diferenciada dependen de la limpieza de datos y la eliminación de silos informáticos.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado estrictamente en las intervenciones magistrales.

- **ELIMINAR — Burocracia Militante ("Corbatas"):** Reducción drástica del gasto administrativo central para priorizar "batas y botas" (salud y ejecución en territorio).
- **ELIMINAR — Trámites Centralistas:** Suprimir la fricción administrativa de funcionarios en Bogotá que bloquean obras locales por definiciones de política ajenas a la diversidad territorial.
- **MEJORAR — Gestión de Empresas Públicas:** Pasar de la lógica de liquidación/privatización a la reestructuración corporativa (Modelo EDU: de la quiebra a 1.800 obras en ejecución).
- **MEJORAR — Coordinación Multinivel:** Especialización funcional donde la Nación hace lo que hace bien y los locales ejecutan lo que está cerca del ciudadano.
- **AGREGAR — Ley de Definición de Competencias:** Marco normativo que delimite la autonomía real sobre los recursos y reduzca la incertidumbre de los alcaldes de categorías 4, 5 y 6.
- **AGREGAR — SGPT (SGP Territorial):** Estructura de transferencias financiada con renta de personas jurídicas propia del territorio.



- **POTENCIAR — Confianza Ciudadana como Activo:** Utilizar el cumplimiento de obras físicas (infraestructura social tangible) para disparar el recaudo voluntario.
- **POTENCIAR — Asistencia Técnica Especializada:** Sistematizar el modelo de acompañamiento técnico (ej. GOBS-Medellín) para fortalecer secretarías de hacienda de ciudades intermedias.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta Legislativa:** La propuesta de reforma constitucional cuenta actualmente con un **25% de respaldo parlamentario** (diputados); se requiere ampliar la coalición para evitar que la iniciativa se estanque en el Congreso.
- **Riesgo Sistémico:** El modelo de Medellín depende en un **24-25% de los aportes de EPM**. Cualquier crisis en el sector energético o regulatorio nacional impacta directamente la capacidad de inversión distrital.
- **Brecha de Capacidad:** La transferencia de funciones del SGP al SGPT requiere un fortalecimiento institucional inmediato en los municipios menores para evitar crisis de prestación de servicios.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Porcentaje de Soberanía:** Relación ingresos de libre destinación vs. destinación específica (Meta: superar el **29%** actual de Antioquia).
- **Índice de Confianza:** Tasa de recaudo por pronto pago y efectividad de alivios tributarios (Referencia: incremento del **105-253%** en Medellín).
- **Eficiencia de Inversión:** Conversión de presupuesto en metros cuadrados de infraestructura social (Escuelas, parques, centros deportivos).

